

Uitwerkingen tentamen Belastingrecht 3 van 5 november 2025

Opgave 1 (20 punten)

20p 1)

Fiscaal eindvermogen	10.750.000	
Fiscaal beginvermogen	-/- 6.250.000	

a. Vermogensvooruitgang (1p)	+ 4.500.000	(1p)
b. Kapitaalstorting vormt geen fiscale winst (1p)	-/- 500.000	(1p)
c. Interne schuld-/vordering verhouding niet zichtbaar binnen fiscale eenheid (eliminieren) (1p)	---	(1p)
d. Aankoopkosten deelneming geen aftrek onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969) (1p)	+ 40.000	(1p)
e. Boekwinst verkoop aandelen valt onder de deelnemingsvrijstelling (1p)	-/- 300.000	(1p)
f. Onttrekking vermold dividend (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (1p)	+ 35.000	(1p)
g. Commissarissenbeloning voor 50% aftrekbaar tot € 9.076 (art. 11, lid 1, Wet Vpb 1969) (1p)	+15.924	(1p)
h. De vermogenstoename vanwege de dotatie aan de HIR is geen winst (1p)	-/- 650.000	(1p)
i. Gift is aftrekbaar voor 50% van de winst met een maximum van € 100.000 (eerst bijtellen (1p), daarna aftrek) (1p)	+ 150.000 -/- 100.000	(1p) (1p)

Belastbaar bedrag	+ 3.190.924	
	=====	

Per onderdeel 2 punten, 1p voor de motivering en 1p voor het juiste teken (+ of -/-) én bedrag.

Opgave 2 (20 punten)

- 2p 2) De schijnlening (1p) en de bodemloze put lening (1p).
- 6p 3) De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar (1p) of er is géén looptijd overeengekomen (1p);
De rentevergoeding is winstafhankelijk (2p);
De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren (1p) en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie (1p).
- 4p 4) Indien sprake is van een hybride lening vallen de rente-ontvangsten via (de meesleepregeling van) art. 13(, lid 4, onderdeel b,) Wet Vpb 1969 (2p) onder de deelnemingsvrijstelling (1p) en zijn derhalve niet belast (1p).
- 6p 5) Omdat een verbonden lichaam Pex Holding BV geld uitleent aan Itris BV, welke lening direct verband houdt met de verwerving van een 35% belang in Megabit BV, zijn de rentekosten in principe niet aftrekbaar op grond van art. 10a, lid 1, onderdeel c, Wet Vpb 1969 (2p). Er is geen sprake van zakelijke overwegingen (dubbele zakelijkheidstoets) (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (1p). Omdat wel sprake is van compenserende heffing bij Pex Holding BV (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) (2p) zijn de rentekosten toch aftrekbaar bij Itris BV (1p).
- 2p 6) (De rentekosten worden in Nederland niet aangepast op basis van het zakelijkheidsbeginsel op grond van de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel.) Omdat Staat A slechts een rentebate van € 20.000 in aanmerking neemt, mogen de (zakelijke) hogere rentekosten in Nederland niet in aanmerking worden genomen (art. 8bb, lid 1, Wet Vpb 1969). (Er vindt derhalve geen rentecorrectie (hogere lasten) plaats in Nederland.)

Opgave 3 (19 punten)

- 11p 7) Voor de deelneming van X BV in haar dochtervennootschap Y BV geldt de deelnemingsvrijstelling op grond van art. 13, lid 2, onderdeel a en art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969 (1p). Onder (a) heeft X BV een verkapt dividend (voordeel uit deelneming) ontvangen van € 300.000 (1p) wat vrijgesteld is onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969) (1p).

Het herwaarderingsverlies onder (b) valt eveneens onder de deelnemingsvrijstelling (1p) en is niet aftrekbaar (1p).

De financieringskosten onder (c) € 85.000 komen in mindering op het belastbare bedrag van X BV in 2024 (1p), omdat het geen aankoop- of verkoopkosten zijn en derhalve niet onder de deelnemingsvrijstelling vallen (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969) (1p).

Voor de deelname in Z BV van 4% onder (d) geldt géén deelnemingsvrijstelling, het betreft immers geen deelneming volgens de meetregel (van art. 13, lid 5, onderdeel a, Wet Vpb 1969) omdat Y BV (die wel een deelneming heeft in Z BV in de zin van art. 13, lid 2, Wet Vpb 1969) géén verbonden lichaam is van X BV (1p). Het ontvangen dividend van € 500.000 is derhalve belast bij X BV (1p).

De ontvangen nabetaling van W BV onder (e) valt via de earn-outregeling (van art. 13, lid 6, Wet Vpb 1969) (1p) onder de deelnemingsvrijstelling (1p).

(Het belastbare bedrag van X BV in 2024 bedraagt:

€ 2.500.000 -/- € 85.000 (rente (c)) + € 500.000 (dividend (d)) = € 2.915.000.)

- 8p 8) Op grond van de oogmerktoets (van art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969) is sprake van een beleggingsdeelneming (1p). Vervolgens moet worden beoordeeld of wordt voldaan aan de onderworpenheidstoets of bezittingentoets (van art. 13, lid 11, Wet Vpb 1969) (1p). Naar Nederlandse maatstaven is een redelijke heffing € 10.000, zijnde de belastbare winst volgens de Nederlandse grondslag van $(2.000.000 \times 5\%) \times 10\%$ (1p). De in België te belasten winst is € 26.000, zijnde de 5% renteopbrengst (€ 100.000) verminderd met 3,7% vermogensaftrek (€ 74.000). De te betalen belasting in België bedraagt € 8.840 (zijnde 34% van € 26.000) (1p). Omdat slechts € 8.840 Vpb wordt betaald in België betreft dit naar Nederlandse maatstaven geen redelijke heffing en derhalve is niet voldaan aan de onderworpenheidstoets (1p). NV Antwerp voldoet tevens niet aan de bezittingentoets omdat haar enige bezittingen uit laagbelaste vrije beleggingen bestaan (1p). Derhalve is NV Antwerp een beleggingsdeelneming waarvoor de deelnemingsvrijstelling niet geldt (1p). Wel geldt de deelnemingsverrekening (art. 13aa Wet Vpb 1969) (1p).

Opgave 4 (23 punten)

- 3p 9) - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening) (1p);
- hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening (1p);
- geen winstneming op interne transacties (1p).
- 5p 10) Ja, op 10 december 2024 is de gehele economische en juridische eigendom van 100% van de aandelen in CoTrans BV verkregen (1p) en het verzoek is tijdig (binnen 3 maanden) gedaan (2p) (art. 15, lid 9, Wet Vpb 1969) en de verbreking van de fiscale eenheid geschiedt niet in hetzelfde boekjaar (2p) (art. 15, lid 11, Wet Vpb 1969).
- 8p 11) Er is sprake van een besmette transactie in 2024 binnen fiscale eenheid (2p). Dit heeft geen fiscale gevolgen in 2024 (2p) en een verbreking van de fiscale eenheid in 2025 (1p) binnen de sanctie periode van 6 jaar (1p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand in de winst van de fiscale eenheid in 2025 valt (2p).
- 4p 12) Pieters Maastricht BV kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Pieters Holding BV omdat de tussenmaatschappij Pieters Keulen GmbH is gevestigd in de EU op grond van art. 15, lid 3, onderdeel b jo. art. 15, lid 5, Wet Vpb 1969 (2p) en overigens wordt voldaan aan de overige eisen van art 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969 (2p).
- 3p 13) De vaste inrichting van Pieters Marseille SA die is gevestigd in Maastricht kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Pieters Holding BV op grond van art. 15, lid 8, Wet Vpb 1969 (2p) en overigens wordt voldaan aan de overige eisen van art 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969 (1p).

Opgave 5 (10 punten)

- 2p 14) Een afrekening over de stille reserves en goodwill, aangezien er sprake is van een vervreemding.
- 4p 15) Bij een zuivere splitsing houdt de splitsende vennootschap op te bestaan (art. 14a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 (2p), bij een afsplitsing gaat de splitsende vennootschap in afgeslankte vorm verder (2p) (art. 14a, lid 1, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
- 2p 16) Dat de aandeelhouders van de splitsende vennootschap (in beginsel) elk aandeelhouder worden

- van een "eigen" verkrijgende vennootschap.
- 2p 17) De ruziesplitsing is wettelijk geregeld in art. 14a (lid 1, onderdeel a,) Wet Vpb 1969.

Opgave 6 (8 punten)

- 4p 18) Omdat verrekenprijzen worden gehanteerd die derden (uncontrolled parties) (2p) in vergelijkbare omstandigheden (comparable) (zouden) overeenkomen (2p).
- 4p 19) De Resale Price Method (Resale Minus Method) (1p), de Transactional Net Margin Method (TNMM) (1p), de Profit Split Method (1p) en de Cost Plus Method (1p).

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2025.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.